

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-⊗⊗♠⊗△-010

제 목 주민세 사업소분 신고·납부 미흡

관계부서 ⊗⊗♠⊗△

조치부서 ⊗⊗♠⊗△

내 용

1. 업무개요

회사는 「지방세법」 제84조의2(과세표준) 내지 제84조의7(신고의무)에 따라 주민세 종업원분 관련 업무를 처리하고 있으며, 각 사업소는 매월 소속 직원의 급여총액을 과세표준으로 하여 주민세 종업원분을 해당 지방자치단체에 신고·납부하고 있다.

그리고 ⊗⊗♠⊗△는 아래 [표 1]과 같이 &☎♣▲●◎(주) ★▽발전 본부와 임대차계약을 체결하여 사무실, 기계공작실, 정비공간을 확보하여 사용하고 있다.

[표 1] ⊗⊗♠⊗△ 사옥 임대차계약서 건물면적 명세

(단위 : m²)

계약 연도	사무실 (A)	기계공작실 외			신축 정비동 1층 (E)	신축정비동 2층			과세면적 (I=A+B+E+F)	비과세 면적 (J=C+G)	총 면적 (K=I+J)
		과세 (B)	비과세 (C)	합계 (D=B+C)		과세 (F)	비과세 (G)	합계 (H=F+G)			
2020	1092.71	388.8	192	580.80	-	-	-	-	1481.51	192	1,673.51
2021	1092.71	292.8	192	484.8	1259.46	-	13.2	13.2	2,644.97	205.2	2,850.17
2022	1092.71	292.8	192	484.8	1259.46	-	13.2	13.2	2,644.97	205.2	2,850.17
2023	1092.71	240	192	432	1259.46	-	13.2	13.2	2,592.17	205.2	2,797.37
2024	1092.71	240	192	432	1259.46	-	13.2	13.2	2,592.17	205.2	2,797.37

자료) SAP 임대차계약마스터, 리스계약 자료, ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료 재구성

2. 판단기준

「지방세법」 제74조(정의) 및 제3절(사업소분)에 따라 과세기준일(7월 1일) 현재 사업주(지방자치단체에 사업소를 둔 법인)는 기본세율⁸⁾과 연면적에 대한 세율(사업소용 건축물의 연면적 당 250원)에 따라 각각 산출한 세액의 합산한 금액인 주민세 사업소분을 8월 1일부터 8월 31일까지를 납기로 하여 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고하고 납부하여야 한다.

그리고 같은 법 시행령 제78조(사업소용 건축물의 범위)에 따라, 사업소용 연면적 산출 시, 종업원의 보건·후생·교양 등에 직접 사용하는 직장어린이집, 기숙사, 사택, 구내식당, 의료실, 도서실, 박물관, 과학관, 미술관, 대피시설, 체육관, 연수관, 오락실, 휴게실 또는 실제 가동하는 오물처리시설 및 공해방지 시설용 건축물 등의 연면적은 제외하여야 한다.

한편, 주민세 사업소분은 아래 [그림 1]과 같이 2021년 주민세 과세 체계 개편에 따라, 기존 주민세 균등분(개인사업자/법인)과 재산분이 통합되었으며, 납기를 8월로 통합하였다. 또한, 주민세 사업소분 징수방법은 부과·고지 방식에서 신고·납부로 변경되었다.

[그림 1] 주민세 과세체계 개편 내역

기 존				개 정			
세목명	납세의무자	세율	징수방법	세목명	납세의무자	세율	징수방법
균등분 (8월)	개인	1만원 이하	부과고지	개인분(8월)	<좌 등>		
	개인사업자	5만원	부과고지	사업소분 (8월)	사업자 (개인·법인)	기본세율 (5~20만원) + 250원/㎡ (연면적 330㎡초과)	신고납부
	법인	5~50만원					
재산분 (7월)	사업자	250원/㎡ (연면적 330㎡초과)	신고납부	종업원분	<좌 등>		
종업원분	사업자	월급여액×0.5%	신고납부				

자료) 보도자료 '8월은 「주민세 사업소분」 신고·납부의 달입니다.' (%+☎\$@, 2021.7.30.) 중 발췌

8) 지방세법 제81조(세율) 제1항 제1호 나. 사업주가 법인인 사업소의 경우, 1) 자본금액 또는 출자금액이 30억 원 이하인 법인(5만 원), 2) 자본금액 또는 출자금액이 30억 원 초과 50억 원 이하인 법인(10만 원), 3) 자본금액 또는 출자금액이 50억 원을 초과하는 법인(20만 원), 4) 그 밖의 법인(5만 원)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021 ~ 2024년도 ⊗⊗♠⊗△ 주민세 사업소분 납부 내역의 적정성 확인 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 4년간 주민세 사업소분을 과소 신고·납부한 것을 확인하였다.

[표 2] 주민세 사업소분 과소납부 내역

[단위 : m²(면적) / 원(세액)]

신고 연도	신고/납부 내역					정정 내역				차액 (J=C-I)	담당자
	신고 면적(A)	주민세 (기본)(B)	주민세 (연면적) (C=A*250)	지방교육세 (D)	신고납부 세액 (E=B+C+D)	건물면적 (F)	비과세 면적(G)	연면적 (H=F-G)	주민세 (연면적) 수정 (I=H*250)		
2021	1,481	***	***	***	***	2,894	205	2,644	***	***	SRI(퇴사)
2022	1,481	***	***	***	***	2,894	205	2,644	***	***	CNT
2023	1,481	***	***	***	***	2,797	205	2,592	***	***	PWU
2024	1,481	***	***	***	***	2,797	205	2,592	***	***	PWU
합 계										***	

주) 위택스에서 주민세 사업소분 신고 시 사업소 면적에서 비과세 면적을 제외한 과세면적은 소수점 4째자리 아래로 버림 처리되며, 세액은 정수 부분만 계산

자료) SAP 회계결의서 자료, ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료 재구성

2021년부터 2024년까지 주민세 사업소분 산출의 기준 연면적인 1,481m²는 아래 [그림 2] 2020년도 ⊗⊗♠⊗△ 사옥 임대차계약서에 기반하여 비과세 면적을 제외한 면적이다.

[그림 2] 2020년도 ⊗⊗♠⊗△ 사옥 임대차 부동산 내역

제1조 (임대차 부동산의 표시)	
① 협력업체 사무실	
1. 건물면적 : 1,092.71m ²	
2. 토지면적 : 1,349.7m ² (소재지 : [redacted])	
② 기계공작실외 8개실	
1. 건물면적 : 580.80m ² (기계공작실외 8개실 : 세부내역 임대면적 산정내역 참조)	
2. 토지면적 : 580.80m ²	
- [redacted]	(418.80m ²)
- [redacted]	(162.00m ²)

자료) 2020년도 ⊗⊗♠⊗△ 사옥 임대차계약서 중 발체

그러나, 2021년 신축 정비동 1층(1,259.46㎡), 2층(13.20㎡, 비과세면적)을 발주사로부터 신규 임차 계약을 체결하여 사용(2021. 2. 15. ~ 2021. 12. 31.)하였음에도, 해당 면적을 주민세 사업소분 산출 시 반영하지 아니하였다.

또한, 2022년 ~ 2024년 주민세 사업소분 납부 시, 2021년도 변경된 임대차계약 사항에 대한 검토를 하지 아니하고 고지서상 금액을 그대로 납부하였다.

그 결과, 주민세 사업소분을 과소신고·납부함에 따라 아래 [표 3]과 같이 가산세가 발생하였다.

[표 3] 주민세 사업소분 본세 및 가산세 납부 대상 내역

[단위 : ㎡(면적) / 원(세액)]

신고연도	본세 (A)	가산세 산출내역					합계 (E=A+D)
		기산일	납부기한	지연일수 (B)	세율 (C)	가산세 (D=A*B*C)	
2021	***	2021. 8. 31.	2024. 10. 31.	1,157	0.025%* 0.022%	***	***
2022	***	2022. 8. 31.	2024. 10. 31.	792	0.022%	***	***
2023	***	2023. 8. 31.	2024. 10. 31.	427	0.022%	***	***
2024	***	2024. 9. 2.	2024. 10. 31.	59	0.022%	***	***
합계	***					***	***

주) 2019. 1. 1. 이후 기간에는 100,000분의 25, 2022. 6. 7. 이후 기간에는 100,000분의 22로 변경됨.

자료) ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료(★▽시청 주민세 사업소분 납부고지서, 2024. 10. 22.과 10. 23. 발행분) 재구성

관계부서 의견 ⊗⊗♠⊗△는 주민세 사업소분 납부 업무가 부적정하였음을 인정했고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

관계자 의견 및 검토결과 2021년 ⊗⊗♠⊗△ ⊗@●장은 2021년 주민세 사업소분 산출 및 납부 시, 회계검토 과정에서 증빙으로 첨부된 납부고지서의 금액과 전표의 금액이 일치하는지 여부만 확인하고 정상납부인 것으로 판단 하였으며, 2021년 5월 신규계약한 신축정비동 연면적 현황을 반영하여야 함을 인지하지 못하였다고 인정하였다.

또한, 당시 담당직원(퇴직자)은 2020년 9월 입사 후 12월에 배치되어 2021년 8월에 관련 업무를 처음으로 수행하여 주민세 사업소분 산출방식에 대해 인지하지 못하였을 것이며, ★▽시청에서 송부된 주민세 사업소분 납부고지서의 면적 산출에 차이가 있을 것이라고는 전혀 생각하지 못하고 납부된 것으로 보인다고 의견을 제시하였다.

그러나 2021년 ⊗⊗♠⊗△ ⊠@●장은 2018. 7. 16.부터 2020. 1. 28. ⊗⊗♠⊗△ 부임 전까지 ▽◎●△◆●● ⊠@●장을 하면서 주민세 재산분과 법 인균등분을 검토, 납부한 사실이 있다.

그리고, 2021년 주민세 사업소분 고지서 상 아래 [그림 3]과 같이 2021년부터 주민세 사업소분 통합 내용과 납부서상 면적이 현황과 다른 경우 납부기한 내 위택스로 재신고하거나 시청 및 읍면동 담당자에게 문의하라는 문구가 명시되어 있는 바, 이는 상당한 주의를 하지 않더라도 약간의 주의를 한다면 손쉽게 위법·유해한 결과를 예견할 수 있는 경우임에도 이를 간과한 경우와 같이 현저한 주의가 결여된 상태(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다34521판결 중 발췌)로 판단됨에 따라 담당자 및 ⊠@●장의 과실에 기인한다고 판단된다.

[그림 3] 2021년 ⊗⊗♠⊗△ 주민세 사업소분 고지서

신고납부 근거
지방세법 제80조 ~ 제84조

납부장소
전국 은행, 우체국, 저축은행,
새마을금고, 신용협동조합, 산림조합

2021년부터 중전 8월 납부하던 균등분(개인사업자·법인)이
8월 신고납부하는 주민세 사업소분으로 통합됩니다.

- ※ 납부서에 기재된 세액을 기한까지 납부한 경우에는 신고하고 납부한 것으로 봅니다.
- ※ 납부서상 면적이 현황과 다른 경우에는 납부기한 내 위택스로 재신고하거나 시청 및 읍면동 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 납기내 위택스로 신고하고 납부하신 분께서는 납부서로 중복 납부하지 않으셔도 됩니다.

자료) SAP 회계결의서 자료

따라서, 「직무권한규정」 제3조(기본원칙)과 제5조(각 직위의 직무권한사항)에 따라 세무업무 직무권한자가 자기의 직무권한을 행사함에 있어 부주의로 인하여 회사에 사손이 발생하였으므로 그 손해를 배상할 책임이 있다고 판단된다.

조치할 사항 ⊗⊗♠⊗△장은

- ① 주민세 사업소분 신고·납부를 미흡하게 한 관련자에게 주의조치하시고, (주의)
- ② 과소납부한 주민세 사업소분 ***원(납부기한내 납부하여 납부지연가산세가 발행하지 않도록 가산세 ***원 포함 우선 납부)에 대해 납부하시고, 가산세 발생 사항에 대해 「세무업무처리기준」에 따라 세무관리위원회를 개최하여 발생원인 행위자(담당자, 직상위자, 차상위자 등 포함)별 분담률을 결정하여 ***원을 회수하시기 바라며, (시정·회수)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
⊗⊗♠⊗△ (現 ●●●사업소)	팀장	TZV	총무팀장	2021. 1. 28 ~ 2021. 12. 16	주민세 사업소분 신고납부 미흡	주의
⊗⊗♠⊗△	대리	PWU	급여담당	2023. 2. 6. ~ 현재	주민세 사업소분 신고납부 미흡	주의